

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 인지세 징구 부적정

2. 관계기관 : □□☒☒☒☒☒

3. 내 용

가. 업무개요

☒☒☒☒☒에서는 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 납부하게 해야 하며, 도급 계약 시 인지세법에 따라 인지세를 납부하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의 의무) 제1항에 의하면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 따라“인지세는 과세 문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조제2항제1호에 따른 종이문서용 전자수입인지를 첨부하여 납부한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하는 것을 갈음할 수 있다”고 규정하고 있습니다.

따라서, 「인지세법」 제3조 제1항 제3호(도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것)에 해당되는 공사·용역·물품구매(직접 제조) 경우 인지세를 납부하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 [주식회사] 종합감사 시 [주식회사] 인지세 발급 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 직접 제조 물품이 아닌 일반 물품 구매계약 4건 (10천원)에 대하여 인지세를 징구한 사실이 있습니다.

[표] 인지세 과오 징구 내역

계약명	계약일자	계약금액(천원)	인지세(원)
☒☒☒ 방송장비 교체 계약추진(비품)		22,476	20,000
☒☒☒ 방염암막 롤스크린 교체 계약추진(물품)		31,585	40,000
전기실 및 발전기실 소화가스설비 소화가스 약재 구입		21,934	20,000
전기실 및 발전기실 소화가스설비 모듈러 자재 구입		14,358	20,000

4. 관계기관 의견

- □□▣▣▣▣▣에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ●●●●●는
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- □□▣▣▣▣▣장은
- 향후 계약체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시기 바라며, 관련자 대상으로 관련 법률 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고